

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

20 января 2026 года

г. Шарья

Шарьинский районный суд Костромской области в составе председательствующего судьи Злобиной Н.С., при секретаре Нестеровой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО ПКО «НБК» о замене стороны должника по гражданскому делу по иску ПАО «Сбербанк России» к Арстову Михаилу Борисовичу о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и расходов по оплате госпошлины,

УСТАНОВИЛ:

ООО ПКО «НБК» обратилось в Шарьинский районный суд с заявлением о замене стороны должника по гражданскому делу № 2-1324/2016 по иску ПАО «Сбербанк России» к Арстову Михаилу Борисовичу о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и расходов по оплате госпошлины.

Требования мотивированы тем, что ООО ПКО «НБК» является взыскателем по гражданскому делу № 2-1324/2016 о взыскании с должника Арстова Михаила Борисовича, 15.10.1964 года рождения задолженности по кредитному договору № 251078 от 19.10.2011 года. 27.12.2019 года протоколом общего собрания учредителей ООО «ЮСБ» было принято решение о смене наименования. Новое сокращенное наименование ООО «НБК». С 28.12.2023 года произошла смена наименования с ООО «НБК» на ООО ПКО «НБК». Должник Арстов Михаил Борисович, 15.10.1964 года рождения умер, в связи с чем исполнение решения суда в отношении данного должника невозможно. Ссылаясь на положения ст.1175 ГК РФ, ст.418 ГК РФ, ст.1151 ГК РФ, ст.1153 ГК РФ, пункт 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» полагает, что сторона должника подлежит замене на наследников умершего должника.

Заявление рассматривается в отсутствие представителя заявителя ООО ПКО «НБК», извещенного надлежащим образом о рассмотрении дела (л.д.43), в отсутствие заинтересованного лица - отделения судебных приставов по Шарьинскому и Поназыревскому районам УФССП по Костромской области, представившего заявление о рассмотрении заявления без участия (л.д.45), в отсутствие заинтересованного лица Зяткова С.А., извещенного надлежащим образом о рассмотрении дела (л.д. 47-48) в отсутствие заинтересованного лица нотариуса Костромской областной нотариальной палаты Метёлкиной О.Н., извещенной надлежащим образом о рассмотрении дела (л.д.44), просившей о рассмотрении материала без её участия (л.д.49).

В соответствии со ст. ст.44, 203 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть заявление о замене стороны в исполнительном производстве в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив представленные документы, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" исполнительное производство прекращается судом, в том

числе в случае смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, актом другого органа или должностного лица требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику и не могут быть реализованы доверительным управляющим, назначенным органом опеки и попечительства.

Пунктом 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 50 предусмотрено, что при выбытии взыскателя или должника в исполнительном производстве, возбужденном на основании выданного судом исполнительного документа (в случае смерти гражданина, реорганизации юридического лица, уступки требования, перевода долга и в других случаях перемены лиц в правоотношениях), вопрос о правопреемстве подлежит разрешению судом (ст. 44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, п. 1 ч. 2 ст. 52 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ).

В силу положений статьи 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Согласно пункту 1 статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Как предусмотрено частью 1 статьи 52 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в случае выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть гражданина, реорганизация организации, уступка права требования, перевод долга) судебный пристав-исполнитель производит замену этой стороны исполнительного производства ее правопреемником.

По смыслу приведенных норм правопреемство допускается и на стадии принудительного исполнения судебных актов, в частности, путем замены должника наследниками.

Как следует из заочного решения Шарьинского городского суда Костромской области от 30.09.2016 года по делу № 2-1324/16 исковые требования ПАО «Сбербанк России» удовлетворены. Расторгнут кредитный договор № 251078 от 19.10.2011 года заключенный между ОАО «Сбербанк России» и Арстовым Михаилом Борисовичем. С Арстова М.Б. в пользу ПАО «Сбербанк России» взыскана задолженность по кредитному договору № 251078 от 19.10.2011 года в размере 101 822 рубля 90 копеек, судебные расходы в сумме 3 236 рублей 46 копеек, а также проценты за пользование кредитом по ставке 19,5 % годовых, начисляемых на сумму остатка основного долга, который по состоянию на 29.07.2016 года составляет 72 269 рублей 36 копеек за период с 30.07.2016 года по дату вступления настоящего решения в законную силу (л.д.40-41 оборот).

Определением Шарьинского районного суда Костромской области от 08.12.2017 года была произведена замена стороны взыскателя с ПАО Сбербанк России на ООО «ЮСБ» (л.д.38-39).

Исходя из ответа судебного пристава Отдела судебных приставов по Шарьинскому и Поназыревскому районам УФССП по Костромской области Архангельской К.С. на запрос Шарьинского районного суда следует, что в ОСП по Шарьинскому и Поназыревскому районам УФССП по Костромской области находится исполнительное производство № 70615/22/44027-ИП возбужденное 26.04.2022 года на основании исполнительного листа № ФС 021129662 (дело № 1324/2016 (13-156/2018) от 01.06.2018 года о взыскании задолженности в пользу ООО ПКО «НБК» в размере 109 564 рубля 35 копеек. Исполнительное производство приостановлено в связи со смертью должника. Остаток задолженности на 14.01.2026 года составляет 92 006 рублей 26 копеек (л.д.46).

Как следует из заявления ООО ПКО «НБК» и не оспаривалось сторонами в ходе рассмотрения дела должник Арстов М.Б. умер 01.02.2025 года (л.д.5-6).

Исходя из ответа нотариуса Шарьинского нотариального округа Метёлкиной О.Н. в её производстве имеется наследственное дело № 39761642-45/2025 открытое к имуществу Арстова М.Б., 15.10.1964 года рождения, умершего 01.02.2025 года. Данное наследственное дело окончено (л.д.18). Согласно свидетельству о праве на наследство по завещанию наследником имущества $\frac{1}{2}$ доли квартиры, находящейся по адресу Костромская область, Шарьинский район, г.Шарья, ул.Вокзальная, д.72 кв.5 является Зятков Сергей Аркадьевич, 28.01.1978 года рождения, зарегистрированный по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Вокзальная, д.72, кв.5. Объект принадлежал наследодателю и Арстовой Галине Сергеевне на праве общей совместной собственности (л.д.19). Согласно приложенной выписке из ЕГРН от 30.07.2025 года, кадастровая стоимость квартиры, находящейся по адресу: Костромская область, Шарьинский район, г.Шарья, ул.Вокзальная, д.72 кв.5 составляет 77 024 рубля 14 копеек (л.д.20). Согласно приложенной выписке из ЕГРН от 08.09.2025 года, кадастровая стоимость квартиры, находящейся по адресу Костромская область, Шарьинский район, г.Шарья, ул.Вокзальная, д.72 кв.5 составляет 158 862 рубля 44 копейки (л.д.20 оборот).

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных ООО ПКО «НБК» требований и удовлетворении требований в полном объеме.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 44, 224-225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление ООО ПКО «НБК» о замене стороны должника по гражданскому делу по иску ПАО «Сбербанк России» к Арстову Михаилу Борисовичу о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и расходов по оплате госпошлины, – удовлетворить.

Произвести замену стороны должника по гражданскому делу № 2-1324/16 по иску ПАО «Сбербанк России» к Арстову Михаилу Борисовичу о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и расходов по оплате госпошлины, с Арстова Михаила Борисовича на его правопреемника Зяткова Сергея Аркадьевича в пределах стоимости перешедшего наследственного имущества.

Определение может быть обжаловано в течение 15 дней в Костромской областной суд через Шарьинский районный суд Костромской области.

Судья:

Н.С.Злобина



КОПИЯ ВЕРНА»
 Оригинал находится в материалах
 13-4 2026г. Шарьинского
 районного суда Костромской области.
 Решение (определение) вступило в
 законную силу « 11 » 02 2026.
 Судья: Н.С.Злобина
 Секретарь: Тонис И.А.Темнищак
 « 11 » 02 2026г.